

Súd:	Krajský súd Trnava
Spisová značka:	31CoZm/4/2022
Identifikačné číslo súdneho spisu:	2120207962
Dátum vydania rozhodnutia:	18. 04. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Erika Tischlerová
ECLI:	ECLI:SK:KSTT:2023:2120207962.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Tischlerovej a členov senátu Mgr. Lucie Mizerovej a JUDr. Pavla Lacza, v právnej veci žalobcu: s Autoleasing SK, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 46 806 491, zastúpeného splnomocnencom: Nosko & Partners s. r. o., so sídlom Podjavorinskej 2, Bratislava, IČO: 36 860 107, proti žalovanému: A. B., nar. XX.X.XXXX, bytom C. XXX/X, B., zastúpenému advokátom: Mgr. Peter Voloch, so sídlom Hollého 745/34, Senica, o zaplatenie zmenkovej sumy 49.800,96 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trnava zo dňa 6. mája 2022 č. k. 26CbZm/2/2020-211, takto

r o z h o d o l :

I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom vyhovujúcom výroku II. a výroku III. o trovách konania **p o t v r d z u j e**.

II. Odvolanie žalovaného proti výroku I. o zamietnutí návrhu na prerušenie konania **o d m i e t a**.

III. Žalobcovi priznáva proti žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zamietol návrh na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 58Cr/8/2020, výrokom II. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 49.800,96 eura spolu s úrokom z omeškania 6 % ročne zo sumy 49.635,51 eura od 30.8.2019 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a výrokom III. uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 % trov konania.

2. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením čl. I. § 32 ods. 1, 2, § 48 ods. 1, § 75 zákona č. 191/1950 Sb. Zákon zmenkový a šekový (ďalej len „ZZŠ“), § 164 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

3. Vecne dôvodil, že predmetom konania je nárok žalobcu voči žalovanému vyplývajúci z vlastnej blankozmenky vystavenej dňa 27.9.2018 so splatnosťou dňa 29.8.2019 na zaplatenie zmenkovej sumy 49.635,51 eura na rad žalobcu avalovanej žalovaným, pričom zo zhodných tvrdení sporových strán bolo zrejmé, že zmenka bola pôvodne blankozmenkou a mala zabezpečovať splatenie úveru poskytnutého majiteľom zmenky (žalobcom), vystaviteľovi zmenky - spoločnosti SGW AGENCY & LOGISTIC s.r.o. Medzi stranami nebolo sporné, že zmenka bola vystavená spoločnosťou SGW AGENCY & LOGISTIC s.r.o. v prospech žalobcu dňa 27.9.2018 ako blankozmenka a že následne došlo k vyplneniu predmetnej zmenky v časti zmenkovej sumy a dátumu splatnosti.

4. Súd prvej inštancie uviedol, že pre zmenkové záväzky je typická ich abstraktnosť a nespоровosť. Pri posudzovaní nároku zo zmenky bolo preto potrebné v prvom rade vyhodnotiť platnosť zmenky ako cenného papiera a posúdiť, či obsahuje všetky formálne náležitosti v zmysle ZZŠ. Zmenka bola v tomto prípade vystavená ako blankozmenka, teda ako zmenka, ktorú vystaviteľ zámerne v celom rozsahu nevyplnil a nadobúdateľovi udelil vyplňovacie právo. Vyplnením blankozmenky sa z nej stala zmenka úplná a dňom vyplnenia vyplňovacie právo zaniklo. Žalovaný vystupoval v pozícii avalistu, teda podstata žalobcom uplatneného nároku voči žalovanému spočívala v nezaplatení dlžnej sumy z vystavenej a platnej zmenky, za ktorú sa žalovaný zaručil ako zmenkový ručiteľ. Vzhľadom na abstraktnosť typickú pre zmenkové záväzky a najmä s poukazom na § 32 ods. 2 a § 47 ZZŠ súd prvej inštancie uviedol, že v prípade zmenkového ručenia ide o abstraktné ručenie. Záväzok ručiteľa je nezávislý na záväzku dlžníka, zmenkový ručiteľ je samostatným dlžníkom a nevzťahujú sa na neho ustanovenia Občianskeho zákonníka o ručení. Záväzok avalistu sa vyznačuje akcesoritou len ku zmenke, nie ku kauzálnej pohľadávke zmenkou zabezpečeného záväzku. Avalista preto môže uplatniť len tie námietky, ktoré vyplývajú z jeho vlastných vzťahov k majiteľovi zmenky. Nemôže uplatňovať námietky, ktoré prislúchajú zmenkovému dlžníkovi, pretože avalista automaticky nevstupuje do kauzálnych vzťahov medzi majiteľom a avalátom (zmenkovým dlžníkom). V danom prípade bolo nesporné a predloženou zmluvou o úvere zo dňa 27.9.2018 preukázané, že účastníkom kauzálneho vzťahu bol len žalobca a spoločnosť SGW AGENCY & LOGISTIC s.r.o. Rovnako zo Zmluvy o vyplnení blankozmeniek na zmenky úplné zo dňa 27.9.2018 vyplýva, že táto bola uzavretá medzi spoločnosťou SGW AGENCY & LOGISTIC s.r.o. a žalobcom a žalovaný ako aval nemal uzavretú osobitnú dohodu s majiteľom zmenky (žalobcom), z ktorej je možné vyvodiť podmienky pre vyplnenie blankozmenky. Na základe uvedeného možno uzavrieť, že ak nie je žiadna zmluva medzi veriteľom zo zmenky zabezpečenej kauzálnej pohľadávky a avalistom, potom chýba akýkoľvek podklad pre kauzálne námietky avalistu voči majiteľovi zmenky, proti remitentovi.

5. K platnosti záväzku zmenkového ručiteľa stačí, aby podpis dlžníka bol platný len formálne a nie je potrebné, aby tento dlžník bol zaviazaný zo zmenky tiež materiálne. Ručiteľ je zaviazaný rovnako ako dlžník z hľadiska povahy a výšky jeho zmenkového záväzku a nevstupuje, a to ani nepriamo do mimozmenkových vzťahov tohto dlžníka, aj keď so zmenkou súviseli. V dôsledku toho sa nezakladá týmto právom ručiteľa namietať okolnosti z kauzálnych vzťahov dlžníka k iným osobám, keďže právo kauzálnych námietok môže založiť len zmluva medzi majiteľom zmenky a ručiteľom. Avalista tak môže uplatniť len tie námietky voči majiteľovi zmenky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastnom vzťahu k remitentovi zmenky. V tejto súvislosti súd prvej inštancie poukázal na rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo 362/2005 a sp. zn. 1 Obdo V 47/2007.

6. K námietke žalovaného, že na predloženej zmenke je ručne dopísaný údaj o mieste vystavenia zmenky, ktorý však podľa článku III. Zmluvy o vyplňovaní blankozmeniek na zmenky plné nebol oprávnený a tiež, že vyjadrené platobné miesto je neurčité, vyjadrené príliš široko, nie je zrozumiteľné, v ktorom konkrétnom mieste mesta Bratislavy sa má platiť, súd prvej inštancie uviedol, že zmenku nemožno považovať za neplatnú z dôvodu, že pri jej vydaní bola niektorá náležitosť dopísaná rukou, aj keď zvyšný text bol predtlačený. Z kópie zmenky nevyplnenej vyplýva, že zmenka obsahovala miesto vystavenia zmenky už pred okamihom jej vyplnenia o údají splatnosti a zmenkovej sumy a tiež zo zmluvy o vyplnení blankozmeniek, v ktorej je miesto vystavenia doplnené perom a z ktorej vyplýva skutočnosť, že zmenka nemala vyplnenú iba zmenkovú sumu a dátum splatnosti. Súd mal tiež za to, že miesto plnenia „v Bratislave“ je dostatočne určité, pričom podľa zmenkovej doktríny je určitosť miesta daná, ak je platobné miesto určené aspoň údajom obce alebo mesta a tiež iným určitým topografickým údajom určitého miesta zemského povrchu.

7. Žalobcom predložený prvopis zmenky tak podľa súdu prvej inštancie obsahoval všetky náležitosti predpísané v ustanovení čl. I. § 75 ZZŠ pre vlastnú zmenku. Zmenka je dokonalým a nesporným listinným cenným papierom, práva a povinnosti z nej sú definované len samotnou zmenkovou listinou a len od nej závislé. Keďže zmenka, z ktorej si žalobca uplatňuje práva obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti, je z formálneho hľadiska platnou zmenkou. V zmysle ustálenej judikatúry samotná skutočnosť, že ak bola zmenka - pôvodne vystavená ako blankozmenka - vyplnená v rozpore s dohodou o vyplňovacom práve, nemá to za následok jej neplatnosť, ale dáva v súlade s ustanovením čl. I § 10 ZZŠ osobám zaviazaným zo zmenky možnosť uplatniť námietku nesprávneho vyplnenia zmenky. Dôkazné bremeno na preukázanie uvedenej skutočnosti je na dlžníkovi alebo osobe zaviazanej zo zmenky, ktorá námietku o vyplnení zmenky v rozpore s dohodou o vyplňovacom práve vzniesla.

Na úspešné uplatnenie námietky o nesprávnom vyplnení blankozmenky je nevyhnutné preukázať, že zmenka bola vystavená ako neúplná, že dohoda o vyplňovacom práve existovala a že z jej obsahu vyplýva, že chýbajúce údaje na zmenke boli nesprávne a v rozpore s touto dohodou vyplnené. Dôkazné bremeno nesie dlžník. Majiteľ zmenky nemusí pri jej predložení k plateniu ani pri prípadnom vymáhaní plnenia z nej, okrem skutočnosti, že je majiteľom platnej zmenky, nič preukazovať.

8. Žalovaný, ktorý v konaní namietol nesprávnosť vyplnenia zmenkovej sumy, keď žalobca neuviedol, na základe akého výpočtu prišiel práve k sume zmluvnej pokuty 14.235,25 eura a 400 eur a tiež predaj motorového vozidla BMW M760Li X Drive pod cenu, podľa názoru súdu prvej inštancie nepreukázal, že by chýbajúce údaje na zmenke boli nesprávne a v rozpore s touto dohodou vyplnené. Z článku IV. bod 2. Zmluvy o vyplnení blankozmieniek na zmenky úplne vyplýva, že zmluvné strany, a to žalobca a vystaviteľ zmenky, si dohodli, že zmenková suma bude doplnená tak, že bude v čase vyplnenia predstavovať súčet všetkých splatných pohľadávok žalobcu voči vystaviteľovi zmenky. Žalobca svoje pohľadávky vyčíslil v Protokole konečného vyrovnania, v ktorom rozpisal jednotlivé položky, z ktorých jeho nárok pozostáva. V časti označenej ako „A) Výnos/strata z realizácie zaisťovacieho prevodu práva“ žalobca spočítal jednotlivé dlžné splátky úveru a iné platby podľa zmluvy, ktorých splatnosť nastala najneskôr v deň ukončenia zmluvy a nesplatenú časť istiny, ktorá nie je zahrnutá v predchádzajúcej časti a od tejto sumy odpočítal sumu inkasovanú za predaj motorového vozidla. V časti označenej ako „B) Ostatné neuhradené záväzky klienta“ žalobca uviedol v bode 3. písm. a) ostatné zmluvné pokuty vo výške 400 eur, pričom ako vyplýva z bodu 5.1. písm. b) Všeobecných obchodných podmienok úverov poskytovaných spoločnosťou žalobcu, žalobca je oprávnený v prípade nesplnenia akejkoľvek povinnosti klienta vyplývajúcej z úverovej zmluvy požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 eur za každú nesplnenú povinnosť riadne a včas a v bode 3. písm. b) zmluvnú pokutu podľa bodu 5.1. písm. c) podmienok vo výške 14.235,23 eura, pričom ako vyplýva z predmetného bodu, táto zmluvná pokuta predstavuje výšku zodpovedajúcu súčtu všetkých nesplatených splátok podľa splátkového kalendára po odpočítaní zostatku istiny a prefakturovaného poistného. V bode 4. vyššie uvedenej časti žalobca uviedol náklady spojené s vymáhaním pohľadávky nesplnených záväzkov klienta vo výške 438 eur, pričom oprávnenie požadovať takéto náklady zo strany žalobcu vyplývajú priamo zo zmluvy o úvere, v bode 5. uviedol nevysporiadané záväzky na poistnom po dátume predčasného ukončenia zmluvy, v bode 6. poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy v zmysle bodu 10.1.1 písm. i) všeobecných obchodných podmienok úverov poskytovaných spoločnosťou žalobcu a napokon v bode 7. ostatné dlžné záväzky klienta voči žalobcovi vo výške 40 eur. Z predloženej úverovej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok teda vyplývalo, že žalobca konal pri vyčíslení svojej pohľadávky v zmysle týchto dojednaní.

9. K námietke žalovaného ohľadom predaja motorového vozidla „pod cenu“, t.j. za cenu 66.098,93 eura, pričom trhovú cenu bola podľa žalovaného 94.990 eur, súd prvej inštancie uviedol, že z odborného ohodnotenia znalca Ing. Petra Kováča č. 201901123452-16 vyplynulo, že všeobecná hodnota vozidla BMW M760Li xDrive bola stanovená na 78.835 eur s DPH. Zároveň zo všeobecných obchodných podmienok úverov poskytovaných spoločnosťou žalobcu, konkrétne bod 6.1., súd zistil, že sa zmluvné strany dohodli, že najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva predstavuje sumu zodpovedajúcu 60 % hodnoty vozidla určenej znaleckým posudkom. V prípade neúspešného predaja vozidla bude zo strany žalobcu najnižšie podanie znížené. Z toho istého bodu všeobecných podmienok tiež vyplýva, že z výťažku predaja uspokojí spoločnosť svoje záväzky a tieto budú uspokojované z výťažku predaja vozidla na úrovni bez DPH, ktorú prípadne priznal a zaplatil žalobca pri realizácii zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva (predaj) vozidla. Súd prvej inštancie teda nepovažoval predmetnú námietku za dôvodnú, pričom vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca pri predaji predmetného vozidla postupoval v súlade so zmluvnými podmienkami.

10. K návrhu žalovaného, aby súd využil moderačné oprávnenie v zmysle § 301 a nasl. Obchodného zákonníka a znížil žalobcom uplatnený nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to tak, aby táto zodpovedala primeranosti, t.j. súhrnu všetkých škôd, ktoré mohol žalobca dosiahnuť z dôvodu porušenia zaisťovanej povinnosti na strane žalovaného, súd prvej inštancie uviedol, že účelom moderačného práva je umožniť súdu dodatočne po vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty znížiť zmluvnú pokutu predovšetkým preto, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ale tiež preto, aby mal súd v konkrétnom prípade možnosť zabrániť celkom neadekvátnym majetkovým dôsledkom v prípade, keď by neprimerane vysoká zmluvná pokuta mohla viesť až k neprimeraným ziskom vo vzťahu k majetkovej ujme na strane oprávneného a k neprimeranému (vo vzťahu k porušenej povinnosti) hospodárskemu poškodeniu povinného subjektu. Oprávnenie súdu moderovať výšku zmluvnej pokuty sa viaže len

na výšku zmluvnej pokuty, a nie na spôsob jej určenia, aj keď spôsob určenia predurčuje jej výšku. Ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka neumožňuje súdu neprimerane vysokú zmluvnú pokutu celkom odpustiť. Toto ustanovenie obmedzuje súd tým, že aj keď zistí, že sú naplnené podmienky zníženia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty, musí vždy zachovať právo veriteľa na zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá už vznikla. Vznik škody teda nie je podmienkou na uplatnenie moderačného práva, ale je okolnosťou limitujúcou spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty. V prejednávanej veci si žalobca uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 14.235,23 eura a 400 eur, pričom takúto zmluvnú pokutu súd nepovažoval za neprimerane vysokú s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a preto nepoužil svoje moderačné právo na zníženie uplatnenej zmluvnej pokuty. Dohodnutá zmluvná pokuta zabezpečovala plnenie povinnosti dlžníka platiť splátky úveru, ktorý bol dlžníkovi poskytnutý vo výške 104.574,40 eura, pričom okrem tejto istiny mal dlžník zaplatiť aj úroky, ktoré spolu s istinou predstavovali sumu 141.791,04 eura. V zmysle bodu 5.1. písm. c) všeobecných obchodných podmienok zmluvná pokuta vo výške 14.235,23 eura predstavuje súčet všetkých nesplatených splátok podľa splátkového kalendára po odpočítaní zostatku istiny, inak povedané jedná sa o nesplatené úroky. Súd prvej inštancie mal za to, že takto priznaná zmluvná pokuta vyplývajúca zo zmluvy o úvere, nevedie k neprimeranému zisku vo vzťahu k majetkovej ujme na strane žalobcu a zároveň k neprimeranému hospodárskemu poškodeniu žalovaného. Uvedená zmluvná pokuta je primeraná s prihliadnutím na hodnotu zabezpečovanej povinnosti, ako aj jej význam a zároveň je dostatočnou sankciou žalovaného za to, že z jeho strany nedošlo k riadnemu plneniu povinností.

11. Súd prvej inštancie konštatoval, že v konaní predložená zmenka spĺňala všetky zákonné náležitosti vyžadované pre vlastnú zabezpečovaciu zmenku, pričom žalovaný nepreukázal uhradenie dlžnej zmenkovej sumy, preto vyhovel žalobnému návrhu žalobcu v celom rozsahu a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu vrátane príslušenstva.

12. Súd prvej inštancie tiež zamietol návrh žalovaného na prerušenie konania do právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Bratislava vo veci žalobcu s Autoleasing SK, s.r.o., proti žalovaným: 1/ SGW AGENCY & LOGISTIC s.r.o., 2/ A. B., 3/ D. E. vedenej pod sp. zn. 58Cr/8/2020 o zrušenie rozhodcovského rozsudku Všeobecného rozhodcovského súdu SR sp. zn. 1589/OB/300819 zo dňa 24.2.2020, ktorým rozhodcovský súd konanie voči žalovanému 2/ zastavil a žalovaným 1/ a 3/ uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne istinu spolu s úrokom z omeškania vrátane trov rozhodcovského konania. Súd mal za to, že v danom konaní sa nerieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu v tejto veci.

13. V časti o trovách konania súd prvej inštancie svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 262 ods. 1, 2 a § 255 ods. 1 CSP, vecne procesným úspechom žalobcu v konaní v plnom rozsahu.

14. Proti tomuto rozsudku v celom rozsahu podal včas odvolanie žalovaný s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie; alternatívne navrhol jeho zmenu zamietnutím žaloby voči žalovanému. Odvolanie odôvodnil ust. § 365 ods. 1 písm. b/, d/, f/ a h/ CSP.

15. Namietal, že žalovaný ako fyzická osoba nepodpísal Zmluvu o vyplňovaní blankozmeniek na zmenky plné zo dňa 27.9.2018, ktorá bola podpísaná a uzavretá iba spoločnosťou SGW Group Agency & Logistic, s.r.o. (pod vtedajším obchodným menom SUN – GASTRO – WASH, s.r.o.). Z toho súd prvej inštancie odvodil, že ak nie je žiadna zmluva medzi veriteľom zo zmenky zabezpečenej kauzálnou pohľadávky a avalistom, potom chýba podklad pre kauzálne námietky avalistu voči majiteľovi zmenky, proti remitentovi. Mal za to, že ide o nesprávne právne posúdenie veci, pretože na jeho základe možno dôjsť k záveru, že vystaviteľ zmenky môže byť zo zmenky zaviazaný v menšom rozsahu ako zmenkový ručiteľ (avalista), hoci jeho ručenie je len akcesorické a subsidiárne. Uvedený záver je podľa žalovaného tak absurdný, že nemôže obstať.

16. Žalovaný ďalej namietal, že žalobca v rozpore s čl. II. Zmluvy o vyplňovaní blankozmeniek na zmenky plné zo dňa 27.9.2018 ručne dodatočne vyplnil do blankozmenky údaj o mieste vystavenia zmenky, načo nebol oprávnený a takéto vyplnenie blankozmenky zo strany žalobcu bolo v rozpore s dohodou o vyplňovanom práve, čo možno vždy považovať za hrubú nedbanlivosť žalobcu, v dôsledku čoho je predmetná zmenka neplatná. Kópia blankozmenky, ktorú žalobca predložil a ktorá obsahuje rukou dopísané miesto vystavenia zmenky nedokazuje to, že by bol tento údaj vyplnený už v čase vystavenia blankozmenky. Podľa žalovaného nie je uveriteľné, že by všetky ostatné údaje na blankozmenke boli

vopred predtlačené, akurát údaj o mieste vystavenia zmenky chýbal a musel byť vyplňovaný ručne až pri podpise blankozmenky. Osoby podpisujúce blankozmenku sa u žalobcu neobjavili zrazu bez ohlásenia, alebo že by ju podpisovali na nejakom pre žalobcu vopred neznámom mieste, takže sa nemohlo stať, že by žalobca vopred nevedel, na akom mieste bude blankozmenka vystavená a žalobca musel na pripravenej blankozmenke vynechať údaj o mieste vystavenia. S týmto logickým rozporom sa pritom súd prvej inštancie vôbec nevyrovnal, čím je jeho rozhodnutie nezrozumiteľné a nepreskúmateľné.

17. Žalovaný nesúhlasil ani so záverom súdu, že miesto plnenia „v Bratislave“ je dostatočne určité, pretože bol toho názoru, že údaj o mieste platenia je na listine vyjadrený neurčito, resp. nezrozumiteľne, pričom ho nie je možné považovať za nenapísaný, takže neprichádza do úvahy, aby sa uplatnilo tzv. zákonné platobné miesto v zmysle čl. I. § 76 ods. 3 ZZŠ, ktoré je aplikovateľné len pri absencii akéhokoľvek výslovného zápisu. Mal za to, že platnosť jednotlivých zápisov na zmenke sa posudzuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 37 ods. 1). Doložku platobného miesta je preto pre neurčitosť potrebné považovať za neplatnú, a keďže neplatnosťou je postihnutá nevyhnutná náležitosť zmenky, zmenka je neplatná.

18. Žalovaný tiež namietal, že žalobca doplnil blankozmenku v rozpore s čl. III Zmluvy o vyplňovaní blankozmienek na zmenky plné zo dňa 27.9.2018, pretože žalobca predal motorové vozidlo „pod cenu“, t.j. za cenu 66.098,93 eura, pričom trhovú cenu obdobného vozidla bola 94.990 eur, čo žalovaný v konaní aj preukázal. Ak by tak žalobca predal predmetné vozidlo za sumu 94.990 eur, za akú sa v súčasnosti ponúka, tak predmetný „Výnos / strata z realizácie zaisťovacieho prevodu práva“ by predstavoval iba sumu 4.428,21 eura, ktorá predstavuje maximálnu výšku škody, ktorá mohla žalobcovi vzniknúť za túto položku zmluvnej pokuty, ktorú si však žalobca uplatňuje v sume 33.319,28 eura. Skutočná výška škody je ešte menšia, pretože v čase predaja vozidla dňa 15.7.2019 bola cena vozidla ešte vyššia, a to dokonca možno aj vyššia ako suma 99.418,21 eura, od ktorej žalobca predajnú cenu vozidla odpočítaval, takže táto položka zmluvnej pokuty je nulová. Súd prvej inštancie neprihliadol na predaj vozidla pod cenu, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil poukázaním na ustanovenia všeobecných obchodných podmienok. Žalovaný už vo svojom písomnom vyjadrení z 24.3.2021 namietal, že predmetné všeobecné obchodné podmienky mu neboli doručené spolu so žalobou, ani neboli verejne prístupné a požiadal súd, aby mu ich zaslal. Všeobecné obchodné podmienky však neboli žalovanému vôbec doručené, pričom súd sa uspokojil iba s jednostranným tvrdením žalobcu, že tieto sú verejne prístupné na ich internetovej stránke, čo však žiadnym spôsobom nepreveril. Ak by aj tieto boli na internetovej stránke prístupné, nemuselo ísť o verziu, ktorá sa vzťahovala k tomuto úveru. Konanie tak bolo vedené v rozpore so zásadou rovnosti strán čl. 6 CSP a z dôvodu tejto procesnej vady je namieste zrušenie napadnutého rozsudku a jeho vrátenie súdu prvej inštancie na nové prejednanie a rozhodnutie.

19. Súd prvej inštancie podľa žalovaného nesprávne neakceptoval návrh žalovaného na využitie moderačného práva súdu vo vzťahu k zmluvnej pokute, keď zmluvnú pokutu nepovažoval za neprimerane vysokú s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Žalovaný pritom namietal, že aj tzv. „Výnos / strata z realizácie zaisťovacieho prevodu práva“ v sume 33.319,28 eura podľa svojej povahy predstavuje takisto zmluvnú pokutu, pretože ide o formu sankcie za porušenie zmluvnej povinnosti podľa § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka, a preto žiadal moderáciu tejto časti zmluvnej pokuty. S touto námietkou žalovaného sa súd prvej inštancie vôbec nevysporiadal, takže aj tu je jeho rozsudok nepreskúmateľný. Žalovaný taktiež nesúhlasil so záverom súdu prvej inštancie, že oprávnenie súdu moderovať výšku zmluvnej pokuty sa viaže len na výšku zmluvnej pokuty, a nie na spôsob jej určenia, aj keď spôsob určenia predurčuje jej výšku. Mal za to, že pokiaľ má súd oprávnenie moderovať výšku zmluvnej pokuty, pričom táto výška vyplýva z nejakého spôsobu určenia, tak súd nie je povinný prihliadať na spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty a jednoducho určiť jej novú primeranú výšku. V opačnom prípade sa tak stáva nepoužiteľným ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka. Aj tento záver nemôže podľa žalovaného logicky obstáť.

20. Rozsudok súdu prvej inštancie je tiež podľa žalovaného svojvoľný, arbitrárny a nepreskúmateľný. V odôvodnení rozsudku absentuje dostatočná a presvedčivá argumentácia, na základe akých dôkazov, akých myšlienkových úvah a pri aplikácii ktorých konkrétnych ustanovení akého zákona dospel súd prvej inštancie k záveru, že údaj o mieste vystavenia zmenky, ktorý bol vyplnený ručne, bol vyplnený už v čase vystavenia blankozmenky a nie neskôr. Rovnako sa súd prvej inštancie žiadnym uspokojivým spôsobom nevysporiadal s argumentáciou žalovaného, že položka „Výnos/strata z realizácie zaisťovacieho prevodu práva“ v sume 33.319,28 eura predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je súd oprávnený moderovať

v súlade s § 301 Obchodného zákonníka. Takýmto nesprávnym procesným postupom (nedostatočným odôvodnením svojho rozsudku) súd prvej inštancie znemožnil žalovanému, aby uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

21. Žalobca navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Kauzálné námietky žalovaného ako zmenkového avala považoval za irelevantné, pričom poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obo/362/2005 z 1.11.2008 a uznesenie sp. zn. 3Obo/59/2018 z 26.3.2019, publikáciu Ochrana práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch vydanú v roku 2018 Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 356/2006 z 10.11.2006. Vo vzťahu k námietke žalovaného ohľadom nepodpísania Zmluvy o vyplnení blankozmeniek na zmenky úplné zo dňa 27.9.2018 mal žalobca za to, že toto nemá žiadny vplyv na to, či je alebo nie je žalovaný ako aval zmenky povinný uhradiť žalobcovi zmenkovú sumu s príslušenstvom. K argumentácii žalovaného, že žalobca do blankozmenky doplnil navyše údaj - miesto vystavenia, žalobca uviedol, že skutočnosť, že miesto vystavenia zmenky je napísané rukou neznamena, že toto bolo doplnené neskôr ako v okamihu vystavenia zmenky. Zmenka obsahovala miesto vystavenia zmenky už pred okamihom jej vyplnenia o údaje splatnosti a zmenkovej sumy. Skutočnosť, že zmenka obsahovala iba nevyplnenú zmenkovú sumu a dátum splatnosti uvádza aj zmluva o vyplnení blankozmeniek, ktorú aj sám žalovaný ako konateľ zmenkového dlžníka notársky osvedčeným podpisom podpísal, t.j. sám žalovaný to svojím podpisom potvrdil. Žalobca mal za to, že zmenka obsahuje všetky zákonom (ZZŠ) požadované údaje, a preto nemôže byť postihnutá neplatnosťou. Ohľadom platobného miesta na zmenke žalobca uviedol, že platobné miesto musí reálne existovať, pričom postačí napr. uvedenie názvu obce. Poukázal na to, že ZZŠ vo veci miesta platenia, pre prípad jeho absencie na zmenke, ustanovuje domnienku miesta platenia, pričom miestom platenia je v takom prípade miesto uvedené pri mene zmenečníka pri zmenke cudzej alebo miesto uvedené pri vystaviteľovi na vlastnej zmenke. K námietke žalovaného ohľadom nedoručenia všeobecných obchodných podmienok žalobca uviedol, že nie je dôvod, aby boli tieto žalovanému doručované, navyše aj v zmluve o úvere je na ne na niekoľkých miestach odkaz, čo vystaviteľ zmenky (konateľ žalovaný) potvrdil podpisom zmluvy o úvere. K žalovaným tvrdenému predaju vozidla pod cenu, následkom čoho došlo k nesprávnemu vyplneniu blankozmenky, žalobca uviedol, že počas konania preukázal, že vozidlo nespeňažil nevýhodne pre žalovaného, keď predložil znalecký posudok, podrobne uviedol celý proces speňaženia vozidla, výsledkom čoho bola cena vyššia ako cena uvedená v znaleckom posudku. Žalovaný ani raz počas konania relevantne nepreukázal, že by žalobca postupoval v rozpore so záujmami žalovaného. K tvrdenej neprimeranosti zmluvných pokút žalobca uviedol, že tieto jednoznačne vyplývajú zo všeobecných obchodných podmienok a ich výška je jasne uvedená v protokole konečného vyrovnania, pričom nejde o svojvoľné finančné zaťažovanie dlžníka zo strany žalobcu ako jeho veriteľa, ale o opodstatnené požiadavky žalobcu voči dlžníkovi. Žalobca mal za to, že bez toho, aby žalovaný jasne uviedol, v čom je konkrétna zmluvná pokuta neprimeraná a protiprávna vo vzťahu k jeho osobe, resp. vo vzťahu k pôvodnému dlžníkovi, nie je reálne možné sa proti tomuto správaniu žalovaného účinne brániť.

22. Žalovaný odvoláciu repliku nepodal.

23. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 362 ods. 1 CSP), oprávneným subjektom – stranou, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP), proti rozsudku súdu prvej inštancie, proti ktorému zákon odvolanie pripúšťa (§ 355 ods. 1 CSP), po skonštatovaní, že podané odvolanie má zákonné náležitosti (§ 127 a § 363 CSP) a že odvolateľ použil zákonom prípustné odvolacie dôvody (§ 365 ods. 1 písm. b/, d/, f/ a h/ CSP), preskúmal rozhodnutie v medziach daných rozsahom (§ 379 CSP) a dôvodmi odvolania (§ 380 ods. 1 CSP), s prihliadnutím ex offo na prípadné vady týkajúce sa procesných podmienok, ktoré ale nezistil (§ 380 ods. 2 CSP), súc pritom viazaný skutkovým stavom ako ho zistil súd prvej inštancie bez potreby zopakovať alebo doplniť dokazovanie (§ 383 CSP), postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario), keď miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku bolo oznámené na úradnej tabuli a na webovej stránke súdu minimálne 5 dní pred jeho vyhlásením (§ 219 ods. 3 CSP) a dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné priznať úspech, keď rozsudok súdu prvej inštancie je v napadnutých výrokoch II. a III. vecne správny, v dôsledku čoho boli splnené podmienky pre jeho potvrdenie v zmysle § 387 ods. 1 CSP.

24. Keďže žalovaný výslovne napadol rozsudok súdu prvej inštancie v celom rozsahu (hoci vo vzťahu k výroku I. ani neuviedol žiadnu odvolaciu argumentáciu), pričom výrokom I. súd prvej inštancie návrh žalovaného na prerušenie konania zamietol, jeho odvolanie v tejto časti smerovalo proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné (§ 355 ods. 2 v spojení s § 357 písm. n/ CSP). Odvolaciemu súdu preto nezostávalo iné, ako s použitím ust. § 386 písm. c) CSP odvolanie žalovaného voči výroku I. rozsudku súdu prvej inštancie ako neprípustné odmietnuť.

25. Pokiaľ ide o zvyšnú časť odvolania žalovaného, t. j. jeho odvolanie voči výrokom II. a III. napadnutého rozsudku, predmetom prieskumu odvolacieho súdu s poukazom na uplatnenú odvolaciu argumentáciu žalovaného bolo posúdiť, či súd prvej inštancie rozhodol vecne správne, pokiaľ žalobe žalobcu vyhovel dôvodiť, že v konaní predložená zmenka spĺňala všetky zákonné náležitosti vyžadované pre vlastnú zabezpečovaciu zmenku, pričom žalovaný nepreukázal uhradenie dlžnej zmenkovej sumy a jeho obranu v konaní vyhodnotil súd ako nedôvodnú.

26. Podľa čl. I. § 30 ods. 1, 2 ZZŠ zaplatenie zmenky možno pre celú zmenkovú sumu alebo pre jej časť zaručiť zmenečným ručením. Túto záruku môže dať tretia osoba alebo aj ten, kto sa už na zmenku podpísal.

27. Podľa § 32 ods. 1 ZZŠ zmenečný ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil.

28. Z odvolania žalovaného (pri viazanosti odvolacími dôvodmi ním uplatnenými) vyplýva, že napáda nesprávne právne posúdenie veci súdom prvej inštancie, ktorý mal za to, že ak nie je žiadna zmluva medzi veriteľom zo zmenky zabezpečenej kauzálnej pohľadávky a avalistom, chýba podklad pre kauzálne námietky avalistu voči majiteľovi zmenky, proti remitentovi, a teda na tomto základe možno dôjsť podľa žalovaného k absurdnému záveru, že vystaviteľ zmenky môže byť zo zmenky zaviazaný v menšom rozsahu ako zmenkový ručiteľ (avalista), hoci jeho ručenie je len akcesorické a subsidiárne. Ďalej namietal excesné vyplnenie blankozmenky, neuplatnenie moderačného práva súdu vo vzťahu k zmluvnej pokute, ako aj arbitrárnosť a nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku.

29. Odvolacie námietky žalovaného vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodné z nasledovných dôvodov.

30. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca si v tomto konaní uplatňuje pohľadávku na základe blankozmenky vystavenej spoločnosťou SUN - GASTRO - WASH, s.r.o., IČO: 45 265 631 (od 30.10.2020 obchodné meno SGW AGENCY & LOGISTIC s. r. o.) na rad žalobcu, ktorú žalobca vyplnil v údajoch zmenkovej sumy číslom a slovom a dátumu splatnosti zmenky v súlade s čl. IV. Zmluvy o vyplnení blankozmeniek na zmenky úplné zo dňa 27.9.2018, a to voči zmenkovému ručiteľovi (žalovanému), ktorý zmenku ako zmenkový ručiteľ, tzv. avalista podpísal. Pri posudzovaní tohto právneho vzťahu je preto potrebné vychádzať z úpravy zmenkového ručenia v ZZŠ.

31. Zmenkový ručiteľ (avalista) je samostatným dlžníkom zo zmenky a jeho záväzok je z pohľadu zmenkového veriteľa rovnocenný so záväzkom dlžníka. Na rozdiel od ručenia podľa civilného práva, ktoré je kodifikované v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku, záväzok z titulu avala nesmeruje len voči konkrétnemu zmenkovému dlžníkovi (avalátovi). Je to preto, že avalista zaistňuje zaplatenie záväzku zo skriptúry (zmenky) bez ohľadu na to, za koho sa zaručil. Avalista sa síce zaručuje vo vzťahu ku konkrétnej osobe - avalátovi, avšak podľa tohto kritéria sa určuje iba postavenie avalistu, či ide o priameho dlžníka, alebo nepriameho dlžníka v závislosti od postavenia avaláta. Uvedené však nemá vplyv na skutočnosť, že avalista zodpovedá za zaplatenie záväzku zo skriptúry (zmenky).

32. Vo vzťahu k námietke žalovaného o absurdnom závere súdu prvej inštancie, z ktorého možno vyvodit', že vystaviteľ zmenky môže byť zo zmenky zaviazaný v menšom rozsahu ako zmenkový ručiteľ (avalista), hoci jeho ručenie je len akcesorické a subsidiárne, odvolací súd uvádza, že pre záväzok avalistu nie je typická ani zásada akcesority, ani zásada subsidiarity tak, ako je to pri ručiteľských záväzkoch podľa civilného práva. Akcesorita, ako aj subsidiarita typické pre ručenie podľa civilného práva sú výrazne potreté pri avale. Zásada akcesority pri avale sa uplatňuje len pri vzniku avalu, a to len do tej miery, či záväzok avaláta je platný z hľadiska formy. Materiálne vady záväzku avaláta však nemajú vplyv na vznik záväzku avalistu, t.j. zásada akcesority sa v tejto súvislosti neuplatňuje. Zásada subsidiarity je potlačená úplne, čo sa prejavuje v tom, že majiteľ zmenky môže uplatňovať svoj nárok voči avalistovi bez ohľadu, či uplatnil svoj nárok najprv voči avalátovi. Taktiež avalista nemôže odvodzovať

svoje námietky voči plateniu zmenky od avaláta (t.j. nemôže uplatňovať námietky, ktoré výlučne patria len avalátovi). Avalista môže uplatňovať len svoje námietky voči plateniu zmenky. Nie je teda vylúčené, že avalát sa ubráni svojimi námietkami plateniu zmenky, ale avalista sa neubráni. Postavenie avalistu môže byť, paradoxne, horšie než postavenie avaláta (k tomu vid' aj: Jablonka, B., Zákon zmenkový a šekový. Komentár. Wolters Kluwer: Bratislava, 2017, s. 147, 148; tiež uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22.10.2019 sp. zn. 3Obdo/65/2019).

33. V prejednávanej veci sa v prípade žalovaného jedná o tzv. kauzálny aval, keďže v zmluve o úvere zo dňa 27.9.2018 uzatvorenej medzi žalobcom a spoločnosťou SUN - GASTRO - WASH, s.r.o. je ako ďalšie zabezpečenie záväzkov vzniknutých z predmetnej úverovej zmluvy uvedená zmenka (teda zmluva o úvere opisuje kauzálnu príčinu vystavenia zmenky; rovnako tak ako zmluva o vyplnení blankozmeniek z 27.9.2018), pričom avalista (žalovaný) nebol síce zmluvnou stranou tejto zmluvy, avšak má tzv. dvojediné postavenie. Vystaviteľom (avalátom) zmenky bola spoločnosť SUN - GASTRO - WASH, s.r.o., za ktorú konal jej štatutárny orgán (žalovaný), ktorý zmenku následne v pozícii fyzickej osoby avaloval. Žalovaný z titulu dvojedinosti svojho postavenia bol teda súčasťou kauzálnej dohody o vystavení zmenky nielen ako právnická, ale aj ako fyzická osoba, a preto má právo uplatniť relatívne námietky vyplývajúce z dohody o vystavení zmenky.

34. Z povahy pojmu blankozmenka vyplýva, že ide o listinu, na ktorej sú nevyplnené biele miesta. Z hľadiska obsahových náležitostí, na listine môžu chýbať podstatné alebo vedľajšie náležitosti zmenky, to znamená, že blankozmenka nie je zmenka, ale ide len o listinu, ktorá je zárodkom zmenky. Pokiaľ ide o objektívne znaky blankozmenky, musí byť na listine uvedený aspoň jeden vlastnoručný podpis a z listiny musí vyplývať, že sa má stať v budúcnosti zmenkou. Podľa subjektívneho kritéria je možné hovoriť o blankozmenke, ak zámerom emitenta blankozmenky (zmenkového dlžníka) a majiteľa blankozmenky (zmenkového veriteľa) bolo emitovať zámerne listinu s vyplnenými náležitosťami a blankomiestami na listine sú dočasne nevyplnené, pričom ich obsah je daný vyplňovacím právom k listine.

35. Vyplňovacie právo je majetkovým právom majiteľa blankozmenky sui generis špecifickej povahy, ktoré oprávňuje majiteľa blankozmenky, aby jednostranným úkonom spôsobil vznik zmenky, pričom vyplňovacie právo vzniká na základe zmluvy uzavretej medzi emitentom a majiteľom blankozmenky, z ktorej je zrejmý obsah vyplňovacieho práva. Zmenková judikatúra poníma vyplňovacie právo ako samostatné, neodvolateľné, zdediteľné a prevoditeľné. Zmluva o vyplňovacom práve je neformálny kontrakt, pretože ZZŠ a ani iný právny predpis nepredpisuje jej formu. Majiteľ blankozmenky však nie je oprávnený vyplniť blankozmenku ľubovoľne. Vyplňovacie oprávnenie je spojené s blankozmenkou, ale samostatnosť vyplňovacieho práva sa prejavuje v osobitnej regulácii vyplňovacieho práva všeobecnými civilnoprávnymi predpismi, pretože nemá zmenkový charakter.

36. Vo vzťahu k námietke žalovaného, že súd prvej inštancie sa nevysporiadal s jeho argumentáciou o následnom a neoprávnenom doplnení miesta vystavenia zmenky, odvolací súd uvádza, že súd prvej inštancie sa s touto námietkou zaoberal v ods. 26 napadnutého rozsudku. Odvolací súd nemá dôvod odchyliť sa od záveru súdu prvej inštancie, že zmenku nemožno považovať za neplatnú z dôvodu, že pri jej vydaní bola niektorá náležitosť dopísaná rukou, aj keď zvyšný text bol predtlačený. Z kópie zmenky nevyplnenej vyplýva, že zmenka obsahovala miesto vystavenia zmenky už pred okamihom jej vyplnenia o údají splatnosti a zmenkovej sumy a tiež zo zmluvy o vyplnení blankozmeniek, v ktorej je miesto vystavenia doplnené perom a z ktorej vyplýva skutočnosť, že zmenka nemala vyplnenú iba zmenkovú sumu a dátum splatnosti.

37. Dôvodnou nebola ani námietka žalovaného, že miesto plnenia „v Bratislave“ je nedostatočne určité, a preto je zmenka neplatná. Odvolací súd v tejto súvislosti v zhode so súdom prvej inštancie uvádza, že podľa zmenkovej doktríny (Jablonka, B., Zákon zmenkový a šekový. Komentár. Wolters Kluwer: Bratislava, 2017, s. 23; Kizlink, K., - Spišiak, J., 1944. Zmenkové právo. Bratislava: Právnická jednota v Bratislave, 1944, s. 37) i judikatúry, platobné miesto je dostatočne určité, pokiaľ je určené aspoň údajom obce alebo mesta. V tejto súvislosti bol nedôvodný poukaz žalovaného na náležitosti právneho úkonu z pohľadu určitosti platobného miesta v zmysle § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože zmenkové právo je samostatné a má iné kritériá na identifikáciu jednotlivých náležitostí zmenky, pričom abstraktný obsah týchto právnych noriem je potrebné interpretovať v duchu doktríny a judikatúry od čias Ženevskej konferencie (1930), kedy bolo na medzinárodnej pôde unifikované.

38. K námietke žalovaného o excesnom kvantitatívnom vyplnení blankozmenky (t.j. v rozpore so zmluvou o vyplňovacom práve) v časti zmenkovej sumy, odvolací súd uvádza, že ani táto dôvodná nebola. Doplnením chýbajúcich náležitostí sa z blankozmenky stala zmenka s účinkami ex tunc, t. j. od jej uvedenia do obehu. Ani prípadné nesprávne vyplnenie blankozmenky nemá za následok neplatnosť zmenky, ak má zmenka všetky podstatné náležitosti v danom prípade vlastnej zmenky. Námietkou nesprávneho vyplnenia blankozmenky sa majiteľ zmenky bráni voči plateniu zmenky z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutého vyplňovacieho práva, to znamená, že ide o relatívnu námietku vyplývajúcu z kauzy založenej zmluvou o vyplňovacom práve (tzn. kauzálnu námietku).

39. Žalovaný mal za to, že žalobca doplnil blankozmenku v rozpore so zmluvou vyplňovacom práve, pretože žalobca predal motorové vozidlo „pod cenu“, t.j. za cenu 66.098,93 eura, pričom trhovú cenu obdobného vozidla bola 94.990 eur a ak by žalobca predal predmetné vozidlo za sumu 94.990 eur, „Výnos / strata z realizácie zaisťovacieho prevodu práva“ by predstavovala iba sumu 4.428,21 eura, teda maximálnu výšku škody, ktorá mohla žalobcovi vzniknúť za túto položku zmluvnej pokuty, ktorú si však žalobca uplatňuje v sume 33.319,28 eura. I v tejto časti sa súd prvej inštancie správne vysporiadal s námietskami žalovaného, a to poukazom na odborné ohodnotenie znalca, podľa ktorého všeobecná hodnota vozidla BMW M760Li xDrive bola stanovená na 78.835 eur s DPH a na ust. všeobecných obchodných podmienok úverov poskytovaných spoločnosťou žalobcu (bod 6.1.), podľa ktorých sa zmluvné strany dohodli, že najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva predstavuje sumu zodpovedajúcu 60 % hodnoty vozidla určenej znaleckým posudkom s tým, že v prípade neúspešného predaja vozidla bude zo strany žalobcu najnižšie podanie znížené; z výťažku predaja uspokojí spoločnosť svoje záväzky a tieto budú uspokojované z výťažku predaja vozidla na úrovni bez DPH, ktorú prípadne priznal a zaplatil žalobca pri realizácii zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva (predaj) vozidla. Súd prvej inštancie preto správne nepovažoval predmetnú námietku za dôvodnú, keďže vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca pri predaji predmetného vozidla postupoval v súlade so zmluvnými podmienkami. Odvolací súd dodáva, že z týchto dôvodov sa preto nemožno stotožniť s námietskou žalovaného o excesnom vyplnení blankozmenky, pretože žalobca vyplnil blankozmenku v rozsahu a v súlade so zmluvou o vyplňovacom práve.

40. Nedôvodnou bola i námetka žalovaného, že súd prvej inštancie nevyužil svoje moderačné právo a zmenkovú sumu (ktorú treba celú považovať za zmluvnú pokutu) primerane neznižil. V danom prípade nielenže nebol dôvod na uplatnenie moderačného práva zo strany súdu (ako správne konštatoval súd prvej inštancie, keďže táto nebola neprimerane vysoká), ale zároveň by tým bola úplne popretá samotná podstata zmenkových záväzkov. Uplatnením relatívnych námielok sa nespochybňuje platnosť zmenky (zmenka je formálne platná), ale zmenkový dlžník sa bráni povinnosti zaplatiť zmenkovú pohľadávku z dôvodu iného než zmenkového vzťahu medzi majiteľom zmenky a zmenkový dlžníkom. Zmenkový záväzok je na jednej strane samostatný abstraktný záväzkovoprávny vzťah vznikajúci z titulu emisie zmenky, ale na druhej strane príčina jeho vzniku súvisí s hospodárskym účelom (funkciou) zmenky. Členenie zmienok z hľadiska funkčného nie je v ZZŠ právne regulované, avšak zmenková doktrína rozoznáva dva základné druhy, a to zmenky platobné a zaisťovacie. Uvedené rozlišovanie z funkčného hľadiska však nič nemení na definičných znakoch typických pre zmenku ako sú konštitutívnosť, dokonalosť, abstraktnosť a nespоровosť, ktoré tvoria podstatu tzv. zmenkovej prísnosti. Zaisťovacia (zabezpečovacia) zmenka má zaisťovaciu funkciu vo vzťahu ku kauzálnemu záväzku, keďže jej účelom je zaistiť do budúcnosti splnenie kauzálnej pohľadávky veriteľa. Veriteľovi, ktorý je zároveň aj majiteľom zmenky, vzniká právo domáhať sa plnenia zo zmenky iba v prípade, ak nedôjde k včasnému splneniu kauzálneho (zaisteného) záväzku. Zmenkový záväzok je síce zaisťovací prostriedok, ale zmenkový záväzok nie je možné označovať ako zaisťovací záväzok, pretože zánikom kauzálneho (zaisteného) záväzku nedochádza ex lege k zániku zmenkového záväzku. Zmenka má totiž svoj samostatný právny dôvod vzniku, ktorým je jej emisia, čiže si žije svojím vlastným režimom nezávislým od kauzálneho záväzku. Dlžník je však oprávnený v rámci kauzálnych námielok uplatniť svoju obranu voči plateniu zmenky, pričom tieto námietky sa môžu týkať zániku kauzálneho záväzku, neprípustnej kauzy, či zmeny kauzálneho záväzku. Zníženie zmenkovej sumy (ak by aj kauzou zmenky bolo zaplatenie zmluvnej pokuty) využitím moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka neprichádza do úvahy, pretože predmetom konania nie je uplatnený nárok na zaplatenie z titulu úverovej zmluvy, ale zo zmenky, ktorú žalovaný avaloval.

41. Pre úplnosť je potrebné dodať, že zmenka je právom sama o sebe, právne relevantným legitimačným prostriedkom. Z hľadiska právneho dôvodu vzniku právneho vzťahu z cenného papiera, zmenka stelesňuje abstraktný záväzkový vzťah, tzn. že na vznik záväzkového vzťahu zo zmenky je potrebné splniť len zákonné formálne náležitosti zmenky. Zmenkový záväzok teda vznikne a existuje bez ohľadu na to, aby sa preukazovala kauza vzniku záväzku. Z abstraktnosti zmenky vyplýva zároveň nespоровosť zmenkového záväzku. Podstata nespоровosti spočíva v tom, že majiteľ zmenky nie je pri uplatnení zmenkovej pohľadávky povinný preukazovať nič iné, len to, že je oprávnený majiteľ zmenky. Pohľadávka majiteľa zmenky a povinnosť dlžníka zaplatiť zmenkovú sumu sú právne nezávislé od základného právneho pomeru, majú samostatnú právnu povahu a existenciu. Záväzok zo zmenky je teda záväzkom nesporným a žalobca ako majiteľ zmenky nemá povinnosť svoj nárok preukázať iným spôsobom než predložením prvopisu zmenky, ktorá, ak spĺňa formálne náležitosti, zabezpečuje svojmu majiteľovi právo na jej zaplatenie (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.7.2012 sp. zn. 4 Obo 21/2012). Z nespornej a abstraktnej povahy zmenkového záväzku vyplýva, že žalobca je povinný v žalobe, ktorou uplatňuje právo na zaplatenie zmenky, tvrdiť všetky skutočnosti, ktoré sú významné z hľadiska práva zmenkového. Žalobca nie je povinný tvrdiť nič o dôvodoch vzniku zmenky, okolnostiach, za ktorých bola podpísaná a ani či išlo o zmenku od počiatku úplnú alebo či zmenka bola pôvodne vydaná ako blankozmenka (Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 23.7.2013 sp. zn. 5 Cmo 169/2013).

42. Abstraktnosť a nespоровosť zmenky neznamená absolútnosť, pretože zmenkový dlžník sa môže v súdnom konaní brániť námietkami či už absolútnymi alebo relatívnymi voči plateniu zmenky. Žalovaný síce v konaní uplatnil absolútne i relatívne námietky voči plateniu zmenky, avšak tieto dôvodné neboli.

43. Dôvodnou nebola ani námietka žalovaného, že mu neboli zo strany súdu doručené všeobecné obchodné podmienky, a preto bolo podľa jeho názoru konanie vedené v rozpore so zásadou rovnosti strán čl. 6 CSP a z dôvodu tejto procesnej vady je potrebné zrušenie napadnutého rozsudku. Ako už bolo uvedené vyššie, žalovaný z titulu dvojedinosti svojho postavenia bol súčasťou kauzálnnej dohody o vystavení zmenky nielen ako právnická, ale aj ako fyzická osoba (preto mal aj právo uplatniť relatívne námietky vyplývajúce z dohody o vystavení zmenky a súd sa nimi i zaoberal), pričom neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy boli i všeobecné obchodné podmienky (čl. III úverovej zmluvy), ktoré mu boli pred uzatvorením zmluvy odovzdané, dôkladne sa s nimi oboznámil, obsahu plne porozumel a súhlasil s ním, čo potvrdil svojím podpisom na úverovej zmluve. Z týchto dôvodov námietka žalovaného o nedoručení všeobecných obchodných podmienok neobstála a ich nedoručenie tiež nezakladá porušenie princípu rovnosti strán v neprospech žalovaného.

44. Odvolací súd nesúhlasí ani s námietkou žalovaného, že napadnuté rozhodnutie je arbitrárne a nepreskúmateľné. Všeobecný súd totiž nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia. Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument sporovej strany, z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejme všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnutia (I. ÚS 76/07). Uvedené kritériá pre dostatočné odôvodnenie napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie splnil. K tomuto záveru dospel odvolací súd po jeho preskúmaní, keď z rozsudku bolo zrejme, že súd prvej inštancie sa dostatočne vyjadril ku skutkovým a právnym otázkam relevantným pre rozhodnutie o spore. Rovnako dostatočné je aj odôvodnenie týkajúce sa právneho posúdenia veci, keďže z odôvodnenia rozsudku je zrejme, pod hypotézu akej právnej normy bol subsumovaný zistený skutkový stav a podľa akej právnej normy bola vec posúdená. Odvolací súd zdôrazňuje, že to, že sa odvolateľ nestotožnil so skutkovým a právnym hodnotením veci a samotným meritórnym rozhodnutím súdu prvej inštancie o spore, bez ďalšieho netvorí vadu procesného postupu. Do práva na spravodlivý súdny proces nepatrí právo účastníka konania (sporovej strany), aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov (IV. ÚS 252/04).

45. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov, po vyporiadaní sa s podstatnou odvolacou argumentáciou žalovaného, odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku II. ako vecne správny, vrátane vecne správneho závislého výroku III. o náhrade trov konania, odvolacími dôvodmi žiadnej zo strán osobitne nenapadnutým, s použitím § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

46. O náhrade trov odvolacieho konania, s použitím § 262 ods. 1 CSP v zmysle § 396 CSP, rozhodol odvolací súd ex offio podľa § 255 ods. 1 CSP a v odvolacom konaní v celom rozsahu úspešnému

žalobcovi priznal nárok na plnú náhradu trov konania proti neúspešnému žalovanému. O výške náhrady trov odvolacieho konania v zmysle § 262 ods. 2 CSP rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

47. Senát odvolacieho súdu toto rozhodnutie prijal pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

2 31CoZm/4/2022

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
- f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak

- a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).

Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP).

Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1).

Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).

Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP).

Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).

Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP).

Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).

Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 CSP).

Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP).

V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).